



Resolución Directoral N° 003072 2025

Tocache, 23 DIC 2025

VISTO, Memorando N° 1856-2025-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 4 de noviembre 2025 que contiene el Expediente N° 016-2025853399, Expediente Judicial N° 00180-2015-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de los Intereses legales del 30% por preparación de clase a favor de **PRAXIDES MOISES MEDINA ORTIZ** con DNI N° 27075624, y demás documentos adjuntos en un total de Diez (10) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que mediante oficio N° 5061-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 30 de octubre del 2025, remitido por la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 22 de fecha 21 de octubre 2025.

Que, con Memorando N° 1856-2025-GRSM-DRE-UGELT/ADM, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00180-2015-0-2209-JM-CI-01, el pago de los intereses legales, a favor del demandante Sr. **PRAXIDES MOISES MEDINA ORTIZ**, con Nota de coordinación N° 0075-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ requiere dar cumplimiento la liquidación de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 000030722025

los Intereses legales, que mediante resolución Nº 17 de fecha 8 de setiembre de 2023 **CORRE TRASLADO** a la parte demandante y demandado el Informe Pericial Nº 319-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 15 de agosto 2023.

Que, mediante Resolución Nº 05 (sentencia), de fecha 9 de febrero del 2017, y la resolución Nº 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 14 de agosto de 2017; resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por **PRAXIDES MOISES MEDINA ORTIZ**, ORDENANDO a la entidad demandada UGEL - TOCACHE y DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN, emita nueva resolución administrativa, reconociendo y reintegrando a la demandante el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, calculados sobre la base de la remuneración total integra, con el correspondiente pago de devengados generados por la indebida aplicación del DS 051-91-PCM, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; el devengado es durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212 - Ley del Profesorado y por el periodo efectivo laborado, entre el 01 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre 2012, Más los intereses legales.

Que, mediante resolución judicial Nº 22 de fecha 21 de octubre de 2025, SE REQUIERE a la, Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, cumpla con LIQUIDAR LOS INTERESES LEGALES, conforme al monto de la obligación principal, resolución administrativa emitida por la Unidad de Gestión Educativa local Tocache, en la que NO se CONSIDERA EL MONTO DE LOS Interés LEGALES que han sido parte de la emisión de la resolución judicial, contenido en la resolución de sentencia y confirmada en la resolución 9 de fecha 14 de mayo 2017, sentencia de vista. Que, la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en sentencia, estando limitado solo el reconocimiento de los devengados desde los años de servicios laborados, hasta el 25 de noviembre del 2012, no considerando el reconocimiento en suma liquida de los intereses legales. ordenar a la parte demandada cumpla con emitir la resolución administrativa, en la que se considere el monto total en suma liquida de los INTERESES LEGALES. conforme a la liquidación contenida en la Resolución Directoral Nº 2000-2024-UGEL-T la misma que no ha sido observada en el plazo de ley

El *interés legal* que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El referido interés no es capitalizable, Además, según el artículo 3º de la Ley Nº 25920, existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales., *Día siguiente de que venció el pago de la obligación. Día del pago o día de Liquidación.*



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000030722025

Que, el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable).



De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3696-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER EL PAGO DEL INTERES LEGAL, a favor de do **PRAXIDES MOISES MEDINA ORTIZ con DNI N° 27075624**, por concepto de los intereses Legales de los devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total integra, liquidación calculada en el Informe Pericial N° 0319-2023- CSJSM-R/HHP de fecha 15 de agosto del 2023, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 5 (Sentencia) del 29 de agosto 2017, la misma que es confirmada en la sala superior con resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 14 de agosto 2017 y la resolución N° 22 de fecha 21 de octubre de 2025, requiere que se cumpla con lo ordenado en las resoluciones de sentencia y de sentencia de vista, quedo pendiente la liquidación de los **Intereses Legales**, la suma de **Veinticuatro mil doscientos setenta y uno con 99/100 soles (S/ 24,271.99)**, asignada en el Expediente Judicial N° 00180-2015-0-2209-JM-CI-01,

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
PRAXIDES MOISES MEDINA ORTIZ	27075624	N° 00180-2015-0-2209-JM-CI-01	S/ 24,271.99

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N°



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 0003072 2025

30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO CUARTO. - **DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. Víctor Vela Ramírez

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

WR/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH